

Derecho a la Seguridad Social

Licenciatura en Derecho - UnADM

Martin Jonathan de la Cruz



AulaTeX

Plantilla editorial verificable

Bienvenida y sentido

Derecho a la Seguridad Social protege frente a contingencias que reducen salud, ingreso, subsistencia o pleno desarrollo.

- > Enfermedad, accidentes, vejez, cesantía, desempleo e invalidez.
- > Defensa de personas derechohabientes.
- > Acceso a recursos y servicios necesarios.

Ubicación en Derecho Social

- > Pertenece al Derecho Social junto con Derecho Laboral y Agrario.
- > Atiende vulnerabilidad y desigualdad material.
- > Regula relaciones entre particulares y también entre particulares y Estado.
- > Busca equilibrar recursos, protección y desarrollo humano.

Cristian Ortega Barrera

Maestro y Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, con experiencia profesional en sector público, privado, docencia, consultoría e instituciones de justicia. El enfoque de la materia es profesionalizante: comprender sistemas y defender derechos.

Objetivo de la materia

Identificar y comprender los aspectos teóricos y técnicos de los derechos de la Seguridad Social y de aquellos que emanen de este, para su debida aplicación.

- > Historia y marco jurídico.
- > IMSS, ISSSTE y sistemas de retiro.
- > Criterios recientes y defensa de derechohabientes.

Ruta operativa

1. Identificar la contingencia.
2. Ubicar régimen e institución competente.
3. Verificar prueba mínima.
4. Elegir vía de defensa.
5. Priorizar salud, subsistencia y plazos breves.

Tensiones de análisis

- > Derecho humano y obligación institucional.
- > Cobertura legal frente a cobertura efectiva.
- > Modelo contributivo-laboral frente a universalidad emergente.
- > Solidaridad social frente a sostenibilidad financiera.

La seguridad social debe estudiarse como derecho, política pública y sistema operativo de protección.

Su finalidad práctica es convertir derechos sociales en prestaciones y defensas efectivas.